



SELFINA, S.H., M.Kn

NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-0351.AH.02.01.TAHUN 2010 Tanggal 27 Januari 2010

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 104/KEP-17.3/III/2011 Tanggal 21 Maret 2011



SALINAN AKTA

Akte Tgl : 17 FEBRUARI 2012

Nomor : 12.-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN HAJI MAKSUM ABIDN SHALEH

STABAT - LANGKAT

Kantor :

Jl. Proklamasi No. 2 A, Stabat
Kabupaten Langkat

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN HAJI MAKSUM ABIDIN SHALEH

STABAT - LANGKAT

Nomor: 12.-

-Pada hari ini Jum'at, tanggal 17-02-2012 (tujuh---
belas Februari dua ribu dua belas) pukul 13.05----
tiga belas lewat lima menit) Waktu Indonesia-----
Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **SELFINA**, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten-----
Langkat, dengan dihadiri oleh Saksi-saksi yang----
telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut--
pada bagian akhir akta ini: -----

1. -Tuan **AKHMAD JULHAM**, DOKTORANDUS, lahir di-----
Kwala Bingai, 20-11-1966 (dua puluh November---
seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga---
Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Jalan---
Sei Batang Serangan Nomor 4, Kelurahan Kwala---
Bingai, Kecamatan Stabat, Pemegang kartu Tanda---
penduduk Provinsi Sumatera Utara dengan nomor--
Induk Kependudukan: 1205072011660005;-----

2. -Nyonya **ZURAI DAH**, Sarjana Pendidikan, lahir di ---
Binjai, 14-08-1972 (empat belas Agustus seribu --
sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara ---
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Langkat, Jalan Sei Batang--
Serangan Nomor 4, Kelurahan Kwala Bingai,-----
Kecamatan Stabat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-
Provinsi Sumatera Utara dengan nomor Induk-----





Kependudukan: 1205075408720004; -----

3. -Tuan **PRADANA CHAIRY AZHAR**, lahir di Stabat, ---
11-08-1991 (sebelas Agustus seribu sembilan---
ratus sembilan puluh satu) Warga Negara-----
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal-
di Kabupaten Langkat, Jalan Sei Batang-----
Serangan Nomor 4, Kelurahan Kwala Bingai,-----
Kecamatan Stabat, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor-
Induk Kependudukan: 1205071108910008; -----

4. Tuan **SARDI**, lahir di Paluh Pakih 30-10-1990---
(tiga puluh Oktober seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh), Warga Negara Indonesia,-----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Langkat, Dusun Pekan, Kelurahan Paluh-
Pakih Babussalam, Kecamatan Batang Serangan,--
pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi-----
Sumatera Utara dengan nomor Induk -----
kependudukan : 1205193010900004; -----

5. Tuan **AHMAD HUSIN**, Insinyur, lahir di Stabat-----
30-06-1968 (tiga puluh Juni seribu sembilan---
ratus enam puluh delapan), Warga Negara-----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Langkat, Jalan Proklamasi Lingkungan--
II Rahmad, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan---
Stabat, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Provinsi Sumatera Utara dengan nomor Induk ---
kependudukan : 02.0204.300668.0002; -----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.-----

-Para penghadap dengan ini menerangkan telah-----
memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai--
sebesar Rp. 25.000.000,- (dua uluh lima juta-----
rupiah). -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku-----
serta dengan izin dari pihak yang berwenang,-----
para penghadap sepakat dan setuju untuk-----
mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar----
sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama: Yayasan HAJI MAKSUM-----

ABIDIN SHALEH STABAT -LANGKAT-----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup-----
disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan-----
berkantor pusat diKelurahan Kwala Bingai-----
Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi-----
Sumatera Utara. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam -----
maupun di luar wilayah Republik Indonesia -----
berdasarkan keputusan Pengurus dengan -----
persetujuan Rapat Pembina. -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

----- Pasal 2. -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang---
Sosial dan Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----





-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:-----

a. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal -----

yaitu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan ----
dasar, dan Pendidikan Menengah dan Perguruan ---
Tinggi;-----

b. Menyelenggarakan lembaga pendidikan non formal -

yaitu kursus-kursus, bimbingan belajar, -----
program keterampilan dan pelatihan; -----

c. Melakukan penelitian dan observasi untuk -----

kemajuan ilmu pengetahuan; -----

d. Menyelenggarakan Rumah sakit, Poliklinik dan ---

Laboratorium;-----

e. Menyelenggarakan panti Asuhan, Panti Jompo dan -

Panti Wreda;-----

f. Menyelenggarakan pondok pesantren, madrasah -----

dan tempat pengajian; -----

g. Menyelenggarakan pendidikan agama, -----

mengadakan penelitian, seminar, ceramah -----
ceramah dan karya-karya keagamaan; -----

h. Menerima dan menyalurkan infaq dan sedekah. ----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 4-----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang ---
tidak ditentukan lamanya. -----

-----K E K A Y A A N-----

-----Pasal 5-----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal ---
dari kekayaan para pendiri yang dipisahkan ---
dari harta mereka masing-masing, terdiri dari --

uang tunai yang seluruhnya berjumlah -----
Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) --

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

1 kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: --

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; --

b. wakaf; -----

c. hibah -----

d. hibah wasiat; dan -----

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan --

Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan --

perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk --

mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6. -----

1. Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: --

a. Pembina; -----

b. Pengurus; -----

c. Pengawas; -----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7. -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai --

kewenangan yang tidak diserahkan kepada --

Pengawas atau pengurus. -----

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih -----

anggota Pembina. -----

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota --

Pembina, maka seorang diantaranya diangkat --

sebagai Ketua Pembina. -----





4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina-----
adalah orang perseorangan sebagai Pendiri-----
Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan-----
keputusan rapat anggota Pembina dinilai-----
mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai--
maksud dan tujuan Yayasan.-----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau-----
Tunjangan oleh Yayasan.-----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun-----
tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam-----
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya-----
kekosongan tersebut wajib diangkat anggota-----
Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan-----
anggota pengawas dan anggota pengurus.-----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan-----
diri dari jabatannya dengan memberitahukan-----
secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada-----
yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari-----
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----



Pasal 8.-----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan ---
Sendirinya apabila anggota Pembina tersebut: ---
la. meninggal dunia;-----
lb. mengundurkan diri dengan pemberitahuan -----
secara tertulis sebagaimana diatur dalam ----
pasal 7 ayat7;-----
lc. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku;-----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ---

Pembina; -----

e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah -----

[pengampuan berdasarkan suatu penetapan -----

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina -----

karena peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku. -----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap -----

sebagai Anggota Pengawas dan atau -----
anggota pengurus. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9. -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas ----
nama Pembina. -----

2. Kewenangan Pembina meliputi: -----

a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----

b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota -----
Pengawas dan anggota pengurus; -----

c. Penetapan kebijakan umum yayasan -----
berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan -----
tahunan Yayasan dan -----

e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan ----
atau pembubaran yayasan; -----

f. Pengesahan laporan tahunan; -----

g. Penunjukan likuidator dalam hal yayasan ----
dibubarkan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota pembina, ---

segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -



Ketua Pembina atau anggota pembina berlaku pula--
baginya.-----

-----RAPAT PEMBINA-----

-----Pasal 10-----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali---
dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam-----
waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun-----
buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana-----
dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga---
mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap---
perlu atas permintaan tertulis dari seseorang--
atau lebih anggota Pembina, anggota pengawas,--
atau anggota Pengurus.-----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh-----
Pembina secara langsung, atau melalui surat---
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7--
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan---
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan---
tanggal rapat.-----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari---
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan---
Yayasan, atau ditempat kegiatan yayasan, atau--
di tempat lain dalam wilayah hukum Republik---
Indonesia.-----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau---
diwakili, panggilan tersebut tidak-----
diisyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan--
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan--
yang sah dan mengikat.-----



6. Rapat pembina dipimpin oleh ketua Pembina,-----
dan jika Ketua pembina tidak hadir atau-----
berhalangan, maka rapat pembina akan dipimpin--
oleh seorang yang dipilih oleh dan dari-----
anggota pembina yang hadir.-----
7. Seorang anggota pembina hanya dapat diwakili---
oleh anggota pembina lainnya dalam Rapat-----
Pembina berdasarkan surat kuasa.-----

----- Pasal 11-----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil--
keputusan yang mengikat apabila:-----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) --
dari jumlah anggota Pembina;-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat ---
diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; ---
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam --
huruf b, harus dilakukan paling lambat 1 ---
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -
dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
panggilan dan tanggal rapat;-----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling --
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat ---
21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak ----
Rapat Pembina pertama.-----
 - e. Rapat pembina kedua adalah sah dan berhak ---
mengambil keputusan yang mengikat, apabila --
dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari --
jumlah anggota Pembina.-----





2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah-----
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan---
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari---
1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang sah.--
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama---
Banyaknya, maka usul ditolak.-----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai---
berikut:-----
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1--
(satu) suara untuk setiap anggota pembina---
lain yang diwakilinya.-----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang-----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa-
tanda tangan, dilakukan secara terbuka dan---
ditanda tangani, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada keberatan---
dari yang hadir;-----
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak----
sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah--
suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara-----
rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat---
dan Sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam----
ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara--
rapat dibuat dengan akta Notaris.-----





2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan----
musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah----
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan---
diambil berdasarkan suara setuju lebih dari----
1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang sah.--
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama---
Banyaknya, maka usul ditolak.-----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai---
berikut:-----
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1--
(satu) suara untuk setiap anggota pembina---
lain yang diwakilinya.-----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang-----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa-
tanda tangan, dilakukan secara terbuka dan---
ditanda tangani, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada keberatan---
dari yang hadir;-----
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak----
sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah--
suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara-----
rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat---
dan Sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam----
ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara--
rapat dibuat dengan akta Notaris.-----



8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah-----
tanpa mengadakan Rapat pembina, dengan-----
ketentuan semua anggota Pembina telah-----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota---
Pembina memberikan persetujuan mengenai usul---
yang diajukan secara tertulis serta menanda---
tangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud----
dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama-----
dengan keputusan yang diambil dengan sah-----
dalam Rapat Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina,---
maka dia dapat mengambil keputusan yang sah---
dan mengikat. -----

-----RAPAT TAHUNAN-----

-----Pasal 12.-----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan---
setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan---
setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan, pembina melakukan:-----
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan---
kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai---
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai---
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan---
datang; -----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan---
Pengurus; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan---
anggaran tahunan Yayasan. -----



3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina-----
dalam Rapat tahunan, berarti memberikan-----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab-----
sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan---
Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang---
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,--
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam-----
Laporan Tahunan. -----

-----P E N G U R U S -----

-----Pasal 13. -----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang-----
melaksanakan kepengurusan yayasan yang-----
sekurang-kurangnya terdiri dari:-----

a. seorang ketua -----

b. seorang sekretaris; dan -----

c. seorang Bendahara. -----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya-----
diangkat sebagai ketua Umum. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang---
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya---
diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang---
bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya ---
diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

-----Pasal 14. -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus---
adalah orang per-seorangan yang mampu-----
melakukan perbuatan hukum dan tidak -----
dinyatakan bersalah dalam melakukan-----





- pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian --
bagi yayasan, masyarakat, atau negara-----
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka --
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal --
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
2. Pengurus diangkat oleh pembina melalui Rapat---
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun-----
dan dapat diangkat kembali.-----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau-----
honorarium apabila pengurus Yayasan:-----
- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak -----
terafiliasi dengan pendiri, Pembina dan -----
pengawas; dan -----
- b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara ---
langsung dan penuh. -----
4. Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam---
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari --
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus ---
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi -----
kekosongan itu. -----
5. Dalam hal semua jabatan pengurus kosong,-----
maka dalam jangka waktu paling lama 30-----
(tigapuluh) hari sejak terjadinya-----
kekosongan, pembina harus menyelenggarakan-----
rapat, untuk mengisi kekosongan tersebut,-----
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk ---
mengangkat Pengurus baru, dan untuk-----
sementara yayasan diurus oleh Pengawas.-----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari-----
jabatannya, dengan memberitahukan secara-----

tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ---
Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari-----
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus-----
yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat
30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal ---
dilakukan penggantian pengurus Yayasan,-----
pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan -
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri --
Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dan instansi terkait.-----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai-----
pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. ---

-----Pasal 15.-----

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:-----
1. meninggal dunia;-----
 2. mengundurkan diri;-----
 3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan-----
putusan pengadilan yang diancam dengan--
hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;--
 4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-----
Pembina;-----
 5. masa jabatan berakhir.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS-----

-----Pasal 16.-----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas-----
kepengurusan Yayasan untuk kepentingan-----
yayasan.-----





2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan-----
rancangan anggaran tahunan yayasan untuk-----
disahkan Pembina.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang---
segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad --
baik dan penuh tanggung jawab menjalankan-----
tugasnya dengan mengindahkan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku.-----
5. .Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam-----
dan di luar pengadilan tentang segala hal dan--
dalam segala kejadian, dengan pembatasan-----
terhadap hal-hal sebagai berikut:-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ---
yayasan (tidak termasuk uang Yayasan di-----
Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan---
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha di-----
dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas-----
harta tetap; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ --
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; ---
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan----
kekayaan Yayasan; -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi ----
yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, ---
Pengurus dan atau pengawas Yayasan atau-----
seseorang yang bekerja pada yayasan, yang----



perjanjian tersebut bermanfaat bagi -----
tercapainya maksud dan tujuan yayasan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ----
ayat 5 (lima) huruf a, b, c, d, e, dan f -----
harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

----- Pasal 17 -----

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan -----
dalam hal: -----

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
2. membebani kekayaan Yayasan untuk -----
kepentingan pihak lain; -----
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi -----
yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, -----
Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau -----
seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang -----
perjanjian tersebut tidak ada hubungannya -----
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang -----
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak ---
untuk dan atas nama pengurus serta mewakili ---
Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal -----
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---
ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama -----
sama dengan Sekretaris Umum atau apabila -----
Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan ---
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak ---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----





seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan -----
seorang Sekretaris lainnya berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta ---
mewakili Yayasan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka -----
segala tugas dan wewenang yang diberikan -----
kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola -----
administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada -----
seorang Sekretaris, maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Sekretaris -----
Umum berlaku juga baginya. -----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan -----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang -----
Bendahara, maka segala tugas dan wewenang -----
yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku -----
juga baginya. -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap -----
anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina -----
melalui Rapat Pembina. -----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak -----
mengangkat seorang atau lebih wakil atau -----
kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan -----
memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan -----
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana -----
Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan -----

yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

3. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.

5. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.



Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang

bertentangan dengan kepentingan seluruh -----
Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh -----
Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu ----
bila dipandang perlu atas permintaan -----
tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, --
Pengawas, atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh -----
Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada ----
setiap anggota pengurus secara langsung, -----
atau melalui surat dengan mendapat tanda -----
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -----
rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus -----
mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan -----
acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan ----
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain ----
dalam wilayah Republik Indonesia dengan -----
persetujuan Pembina. -----



----- Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan -----
dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang -----



- dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili -----
oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus -----
berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila: -----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) --
jumlah Pengurus. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka -----
dapat diadakan pemanggilan Rapat -----
Pengurus kedua. -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud -----
dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan -----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling --
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat -----
21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak -----
Rapat Pengurus pertama. -----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila --
dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -----
jumlah Pengurus. -----

Pasal 23 -----

- 1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ---

diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2
(satu per dua) jumlah suara yang sah. -----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ---
banyaknya, maka usul ditolak. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ---
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara -----
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain ---
dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ---
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ---
dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara -----
rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat -----
dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya -----
yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris -----
rapat. -----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) ---
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat ---
dibuat dengan akta notaris. -----

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang ---
sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ---
ketentuan semua anggota Pengurus telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota ---
Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul --
yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud ---
dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama ---



dengan keputusan yang diambil dengan sah -----
dalam Rapat Pengurus. -----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas ----
melakukan pengawasan dan memberi nasihat -----
kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan ----
Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau ----
lebih anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) ----
orang Pengawas, maka 1 (satu) orang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai -----
Ketua Pengawas. -----

----- Pasal 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas ----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan ----
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah ----
dalam melakukan pengawasan Yayasan yang -----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat --
atau negara berdasarkan putusan pengadilan, ----
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung ----
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan ----
hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat ---
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan --
dapat diangkat kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam --
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari --
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus -----



menyelenggarakan rapat, untuk mengisi -----
kekosongan itu. -----

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka --
dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) --
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, ----
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk ----
mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara --
Yayasan diurus oleh Pengurus. -----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya, dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas -----
Yayasan, maka dalam jangka waktu paling -----
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ----
tanggal dilakukan penggantian Pengawas -----
Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan -----
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia
dan instansi terkait. -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai -----
Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ---
putusan pengadilan yang diancam dengan -----
hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; --



4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----

|Pembina;-----

5. masa jabatan berakhir. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS-----

----- Pasal 27-----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh -----

|tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan -----

|untuk kepentingan Yayasan. -----

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas -----

|berwenang bertindak untuk dan atas nama -----

|Pengawas.-----

3. Pengawas berwenang: -----

|a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat -----

|lain yang dipergunakan Yayasan;-----

|b. memeriksa dokumen;-----

|c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya -----

|dengan uang kas; atau-----

|d. mengetahui segala tindakan yang telah -----

|dijalankan oleh Pengurus;-----

|e. memberi peringatan kepada Pengurus;-----

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara --

|1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila ----

|Pengurus tersebut bertindak bertentangan -----

|dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan -----

|perundang-undangan yang berlaku. -----

5. Pemberhentian sementara itu harus -----

|diberitahukan secara tertulis kepada yang -----

|bersangkutan disertai alasannya. -----

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung ----

|sejak tanggal pemberhentian sementara itu, ----



Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau

b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara jabatannya semula.

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada ----
setiap Pengawas secara langsung, atau melalui --
surat dengan mendapat tanda terima, paling ----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, --
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --
dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan -----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan ----
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain ---
dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan --
persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin --
oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan --
dari Pengawas yang hadir. -----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili ----
oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas ----
berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) --
dari jumlah Pengawas. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat --
diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. --
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam --

ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat-
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 ----
(satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ----
ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. --
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) ---
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat ---
dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang ---
sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ----
ketentuan semua Pengawas telah diberitahu -----
secara tertulis dan semua Pengawas memberikan --
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara--
tertulis dengan menandatangani usul tersebut. --
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama ---
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam-
Rapat Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh-
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, -
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. --
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 -----
(tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak-
lagi mempunyai Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh -----
Pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada ----
setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, --
atau melalui surat dengan mendapat tanda -----

terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ---
rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan ---
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan ---
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan ---
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. ---

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau -----
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan -----
dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas -----
tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat ---
Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas --
yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan -----
Pengawas yang hadir. -----

Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh --
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan -----
berdasarkan surat kuasa. -----

2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh --
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan -----
berdasarkan surat kuasa. -----

3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir -----
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan-
1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau -----
Pengawas lain yang diwakilinya. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ----

lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua ---
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan --
dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap --
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila ---
dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) ---
dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua ---
per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat --
diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. --
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam --
ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling ----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan-
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling -
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21--
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat -
Gabungan Pertama. -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak --
mengambil keputusan yang mengikat apabila ---
dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) --
dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut --

di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ---
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ----
suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) --
bagian dari jumlah suara yang sah yang -----
dikeluarkan dalam rapat. -----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara -----
Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani --
oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota ----
Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk ---
oleh Rapat. -----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (4) menjadi buku yang sah terhadap -----
Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan --
segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara-
Rapat dibuat dengan akta notaris. -----

7. Anggota-Pengurus dan anggota Pengawas dapat ----
juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan ---
semua Pengurus dan semua Pengawas telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus --
dan semua Pengawas memberikan persetujuan ----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, ---
dengan menandatangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana -
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan ----

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan -
sah dalam Rapat Gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 -----
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga --
puluh satu) Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ---
ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan -----
dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian -----
Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh ----
satu) Desember. -----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis -----
laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan ---
setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: ----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama --
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah -
dicapai. -----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan --
posisi keuangan pada akhir periode, laporan -
aktivitas, laporan arus kas dan catatan ----
laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh -----
Pengurus dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau -----
Pengawas yang tidak menandatangani laporan ----
tersebut, maka yang bersangkutan harus -----

menyebutkan alasan tertulis. -----

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam
rapat tahunan. -----

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang
berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di
kantor Yayasan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat
dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat
Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua
per tiga) dari jumlah Pembina. -----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
ditetapkan berdasarkan persetujuan paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah
Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan
pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling
cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal
Rapat Pembina yang pertama. -----

5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila
dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari
seluruh Pembina. -----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila
diambil berdasarkan persetujuan suara -----

terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau --
yang diwakili. -----

----- Pasal 37 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta --
notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan --
terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut -----
perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang -----
menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri -----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan --
pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali ---
atas persetujuan kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan ----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan -----
dengan yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan --
yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan -----
memperhatikan: -----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan -----
kegiatan tanpa dukungan yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang --

bergabung kegiatannya sejenis; atau-----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak-----

pernah melakukan perbuatan yang-----

bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, -----

ketertiban umum, dan kesusilaan.-----

3. Penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh ----

Pengurus kepada Pembina. -----

----- Pasal 39 -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -----

berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang -----

dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) ---

dari jumlah anggota Pembina dan disetujui -----

paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari -----

seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan --

menggabungkan diri dan yang akan menerima -----

penggabungan menyusun usul rencana -----

penggabungan.-----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud--

dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta -

penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang ---

akan menggabungkan diri dan yang akan menerima--

penggabungan.-----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----

persetujuan dari Pembina masing-masing -----

Yayasan.-----

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) --

dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat--

di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----

mengumumkan hasil penggabungan dalam surat ----
kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat --
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----
penggabungan selesai dilakukan. -----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan --
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan -----
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar ---
Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum-
Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh -----
persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena: -----
a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka ----
waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar --
berakhir; -----
b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam -----
Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak ----
tercapai; -----
c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan ---
hukum tetap berdasarkan alasan: -----
1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan ----
kesusilaan; -----
2) tidak mampu membayar utangnya setelah ----
dinyatakan pailit, atau -----
3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk --
melunasi utangnya setelah pernyataan -----
pailit dicabut. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur ----

dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina ----
menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan--
Yayasan.-----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka -----
Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

Pasal 41-----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat ---
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk -----
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses -----
likuidasi, untuk semua surat keluar -----
dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di -----
belakang nama Yayasan. -----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan -----
pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk -----
likuidator.-----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, ---
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang--
kepailitan.-----

5. Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, --
pemberhentian sementara, pemberhentian, -----
wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, -
serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku ---
juga bagi likuidator. -----

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk ----
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang ----
bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) --
hari terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib -
mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses -----
likudasinya dalam surat kabar harian berbahasa -

Indonesia.-----

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu ----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung ---
sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib--
mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar --
harian berbahasa Indonesia. -----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling ----
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal --
proses likuidasi berakhir wajib melaporkan ----
Pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan --
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman ---
hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) --
tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak ---
berlaku bagi pihak ketiga. -----

-----CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI-----

----- Pasal 42 -----

1. sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan-
lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang ----
sama dengan Yayasan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan -----
kepada badan hukum lain yang melakukan -----
kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, --
apabila hal tersebut diatur dalam Undang- -----
undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.--
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak --
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada ----
badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut -----

diserahkan kepada Negara dan penggunaannya ----
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan ----
Yayasan yang bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup ----
diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ----
diputuskan oleh Rapat Pembina. -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat ---
(4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) --
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas ---
untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina,
Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan --
sebagai berikut: -----

a. **PEMBINA** : Tuan Doktorandus AKHMAD-----
JULHAM, tersebut -----

b. **PENGURUS** : -----
- Ketua : Nyonya ZURAIDAH, Sarjana-----
Pendidikan, tersebut -----

- Sekretaris : Tuan PRADANA CHAIRY AZHAR, ----
tersebut -----

- Bendahara : Tuan SARDI, tersebut -----

c. **PENGAWAS** : Tuan AHMAD HUSIN, Insinyur-----
tersebut -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota --
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan --
tersebut telah diterima oleh masing-masing ----
yang bersangkutan dan harus disahkan dalam ----
Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah ---

Medan, pada tanggal 10-08-1987 (sepuluh Agustus--
seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh),-----
karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di---
Medan Lingkungan VI, Kelurahan Nelayan Indah,---
Kecamatan Medan Labuhan, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sumatera----
Utara Kota Medan dengan Nomor Induk-----
Kependudukan 1271131008870002.-----

-Untuk sementara berada di langkat.-----
-keduanya pegawai Notaris, sebagai-----
saksi-saksi. -----
-Akta ini, dengan segera, setelah saya, Notaris,--
bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi,-----
ditandatangani oleh penghadap, kemudian oleh-----
saksi-saksi dan saya, Notaris; -----
-Dibuat dengan tiada perubahan. -----
-Minuta akta ini ditandatangani sebagaimana-----
mestinya. -----
-Dikeluarkan sebagai salinan. -----

Notaris Kabupaten Langkat

